Informe en Derecho: Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en Chile

15 oct 2026 ·

Materia: Proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

Informante: Reinaldo José Ríos Cataldo, abogado.

Lugar y fecha: Santiago, 15 de octubre de 2026.

I. Objeto del informe

El presente informe analiza el proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) despachado por el Congreso Nacional en octubre de 2026. Evalúa su conformidad con la Constitución Política de la República y con los estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, y señala los aspectos que presentan mayor riesgo de controversia judicial.

II. Antecedentes de la tramitación

1. El 7 de octubre de 2026 el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados lo aprobó por 111 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones.
2. Al 9 de octubre de 2026 el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado. A la fecha de este informe no consta su publicación en el Diario Oficial.
3. Durante la tramitación se anunciaron reservas de constitucionalidad en ambas cámaras.
4. El presente análisis se basa en el texto aprobado según la información pública disponible. Sus conclusiones deben contrastarse con el texto oficial una vez publicado.

III. Contenido de la normativa aprobada

1. **Ámbito de aplicación.** Rige para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y para las Fuerzas Armadas cuando resguardan el orden público, la seguridad pública interior o recintos militares. También para la Dirección General del Territorio Marítimo en funciones de policía marítima. Gendarmería de Chile queda excluida.
2. **Principios.** Legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. El principio de proporcionalidad, contemplado en versiones anteriores, fue suprimido del texto final.
3. **Gradualidad.** Se establecen cinco grados de resistencia o agresión y cinco niveles de fuerza. La ley precisa que no existe una escala lineal obligatoria: puede emplearse directamente el nivel que la situación exija.

4. **Fuerza potencialmente letal.** Procede, además de la legítima defensa, por cumplimiento del deber, en ejecución de orden judicial y para la protección de infraestructura crítica frente a un peligro grave.
5. **Régimen de responsabilidad.**
    1. Penal: quien actúa conforme a las RUF queda amparado por la eximente de cumplimiento del deber del artículo 10 N° 10 del Código Penal.
    2. Civil: no hay responsabilidad personal por daños a cosas, salvo dolo directo, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado.
    3. Procesal: el funcionario ingresa a la investigación como víctima o testigo, y adquiere la calidad de imputado solo si existen antecedentes de participación punible.
    4. Disciplinaria: no puede ser dado de baja ni licenciado mientras el sumario administrativo esté pendiente.
6. **Reglamentos.** Deben dictarse dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley.

IV. Análisis jurídico

1. Consagración legal de las reglas del uso de la fuerza

Hasta ahora el uso de la fuerza se regulaba mediante circulares, protocolos institucionales y decretos dispersos. Al tratarse de una limitación al ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1 de la Constitución), su regulación debía tener rango legal.

La ley satisface esta exigencia y fija, con anterioridad a los hechos, el estándar con que se juzgará la conducta del funcionario. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, constituye un avance sustantivo.

2. La supresión del principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad no exige simetría ni paridad de medios entre el agente del Estado y el agresor. Ni los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (1990) ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador; Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana) lo entienden así. Lo que exigen es una relación razonable entre la intensidad de la fuerza, la gravedad de la amenaza y el bien jurídico protegido.

Esa noción es afín al estándar clásico del artículo 10 N° 4 del Código Penal, la necesidad racional del medio empleado, que el texto recoge bajo el principio de racionalidad.

A juicio de este informante, la supresión expresa del principio es un error de técnica legislativa. Habría sido preferible mantenerlo y definirlo, por ejemplo: "**la proporcionalidad no exige paridad de medios, sino relación entre la intensidad de la fuerza empleada y la gravedad de la amenaza**".

El Estado de Chile está obligado por el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución, los tribunales deben ejercer control de convencionalidad. Es previsible, por tanto, que la proporcionalidad se reincorpore por vía jurisprudencial, con un contenido definido por los tribunales y no por el legislador. El resultado sería una menor certeza jurídica, contraria al objetivo declarado de la ley.

3. Fuerza potencialmente letal en supuestos sin riesgo para la vida

La ley autoriza la fuerza potencialmente letal por cumplimiento del deber, en ejecución de órdenes judiciales y para la protección de infraestructura crítica, sin exigir en todos los casos un peligro para la vida o la integridad de las personas.

Esta extensión tensiona el Principio 9 de los Principios Básicos de Naciones Unidas, que admite el uso intencional de armas letales solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Es el aspecto de la ley más expuesto a impugnación ante el Tribunal Constitucional y a eventual responsabilidad internacional del Estado.

Asimismo, conviene precisar que el estándar jurídico de la fuerza legítima es hacer cesar la agresión o la amenaza, y no su neutralización definitiva. Los reglamentos e instrucciones deberían reflejar esta distinción, pues de ella depende la aplicación de la eximente al funcionario.

4. Normas procesales y disciplinarias de protección al funcionario

Las normas que impiden tratar de inmediato como imputado, o dar de baja antes del término del sumario, al funcionario que actuó conforme a la ley tienen un fin legítimo: evitar consecuencias anticipadas sobre quien no ha incurrido en ilicitud.

Sin embargo, el ingreso automático a la investigación en calidad de "víctima o testigo" puede ser objetado a la luz de la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y del deber estatal de investigación efectiva. Su constitucionalidad dependerá en gran medida de la interpretación que adopten el Ministerio Público y los tribunales.

5. Relevancia de la potestad reglamentaria

Dentro del plazo de un año deben dictarse los reglamentos que concretarán los protocolos operativos, la capacitación y los mecanismos de registro, como las cámaras corporales. La eficacia protectora de la ley, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios, dependerá en buena medida de la calidad de esos reglamentos.

V. Conclusiones

1. La ley es necesaria y, en términos generales, mejora la seguridad jurídica de los funcionarios policiales y militares, al dar rango legal a una materia que afecta derechos fundamentales.
2. La supresión del principio de proporcionalidad, en lugar de su definición legal, es un error técnico. Es previsible su reincorporación por vía jurisprudencial, con menor certeza para los propios funcionarios.
3. La autorización de fuerza potencialmente letal en supuestos sin riesgo para la vida es el punto de mayor vulnerabilidad constitucional y convencional de la ley.
4. Las normas procesales de protección al funcionario persiguen un fin legítimo, pero su aplicación deberá armonizarse con la igualdad ante la ley y el deber de investigación efectiva.
5. Se recomienda atender especialmente a la redacción de los reglamentos, que deberían precisar el estándar de proporcionalidad y el objetivo de hacer cesar la agresión.

Informe como base en derecho.

Reinaldo José Ríos Cataldo
Abogado
RJRC Abogado · rjrcservjuridicos@gmail.com

Santiago, 15 de octubre de 2026

Antecedentes consultados

- Diario Constitucional: proyecto que regula el uso de la fuerza queda en condiciones de ser promulgado (9 de octubre de 2026)
- Emol: reparos al proyecto de RUF (8 de octubre de 2026)
- Emol: cambios a las reglas de uso de la fuerza (1 de octubre de 2026)

- T13: Senado aprueba proyecto y queda listo para ser ley (7 de octubre de 2026)
- CIPER: Reglas de uso de la fuerza, legislar con responsabilidad (12 de mayo de 2025)